



חוק הגיוס

שלום לכולם ולכולן, וברוכים הבאים לפרק החדש של הפודקאסט "זמן עברית".

בדרך-כלל, אני לא מדברת בפודקאסט הזה על נושאים פוליטיים. בכמה פרקים בעבר כן דיברתי על נושאים פוליטיים. למשל, בפרקים 37 ו-65, דיברתי על הרפורמה המשפטית. אבל האמת היא שאני לא מאוד אוהבת לדבר על נושאים כאלה. כי קשה לדבר על נושאים פוליטיים בלי לתת לכם להבין מה אני בעצמי חושבת עליהם. וזה קצת בעייתי, כי ברור לי שיש אנשים שחושבים אחרת. ואני לא רוצה שלאנשים האלה יהיה פחות כיף להקשיב לפודקאסט הזה.

עכשיו, כמובן שכשאני מדברת על נושאים פוליטיים, אני מנסה להיות כמה שיותר ניטרלית. אבל אי אפשר באמת לדבר על נושאים כאלה בצורה ניטרלית. לכן, אני פשוט מעדיפה לא לדבר על נושאים פוליטיים בפודקאסט.

אבל עד שהתחילה המלחמה עם איראן, היה נושא פוליטי אחד שכל הישראלים דיברו עליו: חוק הגיוס. אם הקשבתם לחדשות מישראל בחודשים האחרונים, אני בטוחה ששמעתם את שתי המילים האלה: חוק הגיוס. עכשיו, בגלל המלחמה עם איראן, בישראל מדברים הרבה פחות על חוק הגיוס. אבל אחרי המלחמה כנראה שזה יחזור להיות נושא מרכזי.

בכל מקרה, בגלל שחוק הגיוס הוא נושא כל-כך חשוב, חשבתי שכדאי לדבר עליו גם כאן.

אז... מה זה בעצם חוק הגיוס? ולמה זה נושא כל-כך חשוב? על זה אני רוצה לדבר בפרק הזה.

לפני שנתחיל, חשוב לי להגיד שהנושא הזה של חוק הגיוס הוא נושא מורכב. מאווד מורכב. המטרה שלי בפרק הזה היא להסביר אותו בצורה יחסית פשוטה. אם אתם כבר יודעים הרבה על הנושא הזה, יכול להיות שתחשבו שההסברים שלי הם פשוטים מדי. אבל אני מניחה שרוב מי ששומע את הפרק הזה לא מכיר את הנושא הזה. או שמע עליו רק קצת. אז בפרק הזה, המטרה שלי היא להסביר את הנושא הזה בצורה יחסית פשוטה, וללמד אתכם כל מיני מילים שקשורות אליו.

אוקיי. מוכנים? בואו נתחיל!

אוקיי. כמו שכולכם בטח יודעים, בישראל יש **חוק גיוס חובה**. זאת אומרת, חוק שאומר שכל ישראלי חייב **להתגייס לצבא בגיל 18**. עכשיו, כמובן שלא כל ישראלי מתגייס לצבא בגיל 18. יש כל מיני מקרים שבהם אנשים יכולים לקבל פטור מגיוס לצבא. פטור באנגלית זה exemption וברוסית освобождение או отсрочка. אז אפשר לקבל פטור מגיוס לצבא. אבל רוב הישראלים מתגייסים לצבא בגיל 18.

עכשיו, העניין הוא שהחוק הזה לא **חל** באופן שווה על כל הקבוצות באוכלוסייה. למשל, ערבים ישראליים. ערבים ישראליים יכולים להתגייס לצבא בהתנדבות. זאת אומרת אם הם רוצים. אבל הם לא חייבים להתגייס לצבא. אני מניחה שאתם יכולים להבין בעצמכם למה.

עוד קבוצה כזאת היא החרדים. חרדים הם יהודים אולטרה-אורתודוקסים. ובמקרה של החרדים, הסיפור הוא יותר מורכב מזה של הערבים הישראליים. החרדים כן אמורים **בעיקרון** להתגייס לצבא. אבל הם יכולים לקבל פטור בתנאים מסוימים. מה שקורה **בפועל** הוא שמעט מאוד חרדים מתגייסים לצבא. ממה שקראתי, בערך 10%. כלומר, 1 מתוך 10 חרדים.

Transliteration	Русский	English	עברית
hakhók lo khál / likhul al	закон не распространяется / распространяться на	the law does not apply to apply to	החוק לא חל / לחול על
ukhlusiyá (ukhlusiyót)	население (населения)	population (populations)	אוכלוסייה (אוכלוסיות)
giyús khová	обязательный призыв	mandatory conscription	גיוס חובה
befó'al	на практике, фактически	in practice, de facto	בפועל
nokhekhí / nokhekhít	нынешний / нынешняя	current, present	נוכחי / נוכחית

אז בעצם, כשאנחנו מדברים היום על הנושא של חוק הגיוס, אנחנו לא מדברים על גיוס באופן כללי, אלא על גיוס חרדים לצבא. החוק הזה צריך לקבוע האם **המצב הנוכחי** יישאר כמו שהוא ורוב החרדים ימשיכו לא להתגייס לצבא, או אם המצב ישתנה, ורוב החרדים, או לפחות הרבה יותר חרדים, כן יהיו חייבים להתגייס לצבא.

אבל בשביל להבין איך הגענו למצב הזה בכלל, צריך להתחיל מההתחלה. בואו נחזור לשנת 1948. כמו שאתם בטח יודעים, בשנת 1948 הייתה מלחמה שנקראת "מלחמת העצמאות". זאת המלחמה שבה מדינת ישראל הוקמה. במלחמה הזאת רוב היהודים בארץ ישראל שיכלו להתגייס לצבא ולהילחם, עשו את זה. כולל יהודים חרדים.

אבל אחרי מלחמת העצמאות, ראש הממשלה של ישראל, דוד בן גוריון, החליט לתת פטור מגיוס לחרדים שלומדים בישיבה. ישיבה היא **מוסד** שבו באופן מסורתי יהודים דתיים לומדים יהדות. מוסד באנגלית זה institution וברוסית учреждение או институт.

אז הישיבה היא בעצם אחד המוסדות שעזרו לשמור על המסורת היהודית יותר מאלפיים שנה, והיא מוסד חשוב בתרבות היהודית.

בתקופה הזאת, היו מעט מאוד **תלמידי ישיבה** בארץ ישראל. בערך 400. ובן גוריון חשב שאם תלמידי הישיבה האלה יהיו חייבים להתגייס לצבא, מוסד הישיבה יהיה בסכנה. זאת אומרת, הוא חשב שאם תלמידי הישיבה יהיו חייבים להתגייס לצבא, בעתיד מוסד הישיבה עלול פשוט להפסיק להתקיים. בן גוריון חשב שהישיבה היא מוסד יהודי חשוב, ושעדיף לוותר על כמה מאות חיילים בצבא כדי שהמוסד הזה יוכל להמשיך להתקיים בעתיד.

אבל ככל שעברו השנים, מספר החרדים בישראל גדל. וגם מספר תלמידי הישיבה גדל. לכן, המדינה התחילה לחשוב מחדש על הרעיון של בן גוריון. היא החליטה שהיא לא רוצה לתת פטור מגיוס לכולם, אלא רק למספר קטן של חרדים שאמורים להתגייס כל שנה.

בשנת 1977, המצב השתנה שוב. בישראל הוקמה ממשלה חדשה, שהחליטה לשנות את מה שהממשלות הקודמות עשו ולתת פטור לכל חרדי שרוצה ללמוד בישיבה. זאת אומרת שבעצם ב-1977 חזרנו לרעיון של בן גוריון. אבל עם מספר הרבה יותר גבוה של חרדים. זוכרים כמה תלמידי ישיבה קיבלו פטור בתקופה של בן גוריון? 400. ב-1977, כבר היו בערך 8,000.

והמספר הזה הלך וגדל. וגדל. וגדל. היום, ממה שקראתי, אנחנו מדברים כבר על 70,000 תלמידי ישיבה. כלומר, 70,000 חרדים שנמצאים בגיל שבו הם יכולים להתגייס לצבא, אבל במקום זאת מקבלים פטור.

*

אוקיי. אז היום יש הרבה מאוד חרדים שלא מתגייסים לצבא. וזאת בעיה שמדברים עליה ומנסים לפתור אותה כבר הרבה מאוד שנים. העניין הוא שזה לא פשוט בכלל.

הדבר הראשון שחשוב להבין הוא שהחרדים לא רוצים להתגייס לצבא. אמנם בישראל חובה להתגייס לצבא, אבל רוב הישראלים שמתגייסים לצבא לא עושים את זה רק כי הם חייבים. הם רוצים להתגייס לצבא. כי כבר מגיל מאוד צעיר הם לומדים מהסביבה שלהם שלשרת בצבא זה טוב וחשוב. הם יודעים שההורים שלהם שירתו בצבא. הם רואים את כל החברים שלהם מתגייסים לצבא. בקיצור, לשרת בצבא זה ממש חלק מהזהות הישראלית.

אצל החרדים זה אחרת. בעצם, הזהות החרדית היא שונה מאוד מהזהות הישראלית. כי החברה הישראלית היא חברה מודרנית. והחברה החרדית היא חברה שמתנגדת למודרניות.

החברה החרדית היא חברה סגורה יחסית. זאת אומרת שהחרדים מנסים לא **להתערבב** יותר מדי עם שאר החברה הישראלית. לחברה החרדית יש שכונות שהן בעיקר חרדיות ואפילו ערים שהן בעיקר חרדיות. יש לה בתי ספר חרדיים. וכן הלאה וכן הלאה. אז בעצם, השירות בצבא הוא חלק מזהות הישראלית, אבל הוא לא חלק מהזהות החרדית.

מקודם, אמרתי שכבר מגיל צעיר **הישראלי הממוצע** לומד שלשרת בצבא זה טוב וחשוב. כי כל הסביבה שלו עושה את זה. אבל אצל החרדי הממוצע זה לא ככה. כנראה שההורים שלו לא שירתו בצבא. וכנראה שהחברים שלו לא מתגייסים לצבא. אף אחד לא מלמד אותו שלשרת בצבא זה דבר

טוב וחשוב. אפילו להפך. רוב הסיכויים שהוא לומד שלשרת בצבא זה משהו **שחילונים** עושים, ושה פחות חשוב מאשר ללמוד בישיבה.

אוקיי. הדבר השני שחשוב להבין הוא שבמשך הרבה שנים, גם הצבא לא מאוד רצה לגייס חרדים. כי תחשבו על זה. בין החרדי הממוצע לבין הישראלי הממוצע יש **הבדלים תרבותיים** גדולים. אז לקבל כמות גדולה של חרדים לתוך מערכת ישראלית זה לא פשוט בכלל.

מקודם, אמרתי שיש כרגע בערך 70,000 חרדים שנמצאים בגיל שהם יכולים להתגייס לצבא. אבל גם אם הם היו רוצים להתגייס לצבא, לקבל כמות כזאת גדולה של חרדים לצבא זה לא דבר פשוט בכלל. זה משהו שדורש מאמץ.

עכשיו, עד ה-7 באוקטובר, ישראל בכלל חשבה שהיא צריכה **להקטין** את הצבא. היא רצתה להפוך את הצבא לצבא קטן יותר וטכנולוגי יותר. זאת אומרת, פחות חיילים, יותר טכנולוגיה. לכן, אם לגייס חרדים זה משהו **שדורש מאמץ**, עד ה-7 באוקטובר זה לא היה נראה כמו משהו ששווה את המאמץ.

אבל ב-7 באוקטובר הכל השתנה. אחרי ה-7 באוקטובר, ישראל הבינה שהצבא צריך הרבה יותר חיילים. היא הבינה שטכנולוגיה היא לא תחליף לחיילים. הצבא צריך להיות טכנולוגי, אבל הוא גם צריך להיות גדול.

חוץ מזה, ב-7 באוקטובר התחילה מלחמה. בעצם, ישראל נמצאת במלחמה הזאת עד היום. וכמובן שבמלחמה הפעילות של הצבא היא יותר אינטנסיבית מאשר בימים רגילים. לכן, במלחמה הצבא צריך יותר חיילים.

כמו שרובכם בטח יודעים, בישראל יש דבר שנקרא **שירות מילואים**. אנשים שסיימו את השירות הרגיל שלהם בצבא עדיין צריכים לחזור לצבא מדי פעם למילואים. באנגלית מילואים זה reserve duty וברוסית резервистская служба. לאדם שעושה מילואים קוראים "**מילואימניק**", ואם

זאת אישה, "מילואימניקית". אז במלחמה כמובן שמגייסים הרבה מילואימניקים. ולכן, מאז ה-7 באוקטובר, יש לא מעט אנשים שעושים המון מילואים. המוון.

האנשים האלה הם אנשים בגילאים 20, 30, 40. יש להם משפחה ויש להם עבודה או לימודים. אבל מאז ה-7 באוקטובר, הם נמצאים המון זמן במילואים. כמובן שזה לא דבר טוב בשביל העבודה שלהם או בשביל הלימודים או בשביל המשפחה שלהם. רוב האנשים האלה היו מאוד שמחים לעשות פחות מילואים. ותחשבו על זה. אם היו יותר חיילים רגילים בצבא, האנשים האלה לא היו צריכים לעשות כל-כך הרבה מילואים.

לכן, אחרי ה-7 באוקטובר, רוב הישראלים ציפו שהחברה החרדית בעצמה תבין שהמצב צריך להשתנות. שיותר חרדים צריכים להתגייס. אבל... זה לא מה שקרה. להפך. לא רק שהחרדים לא מבינים בעצמם שהמצב צריך להשתנות, הם כועסים על ישראלים אחרים שאומרים שהמצב צריך להשתנות. הם אומרים שמי שאומר שיותר חרדים להתגייס רוצה לפגוע בחברה החרדית.

לכן, מאז ה-7 באוקטובר יש **התנגשות** בין החברה הישראלית לחברה החרדית. התנגשות באנגלית זה collision וברוסית столкновение.

*

[אוקי". בחלק הזה אנחנו מגיעים סוף סוף לדבר על חוק הגיוס עצמו. אבל לפני שנדבר על החוק. עצמו, אנחנו צריכים שוב לחזור קצת אחורה. בואו נחזור לשנת 2022.](#)

בשנת 2022, הוקמה הממשלה הנוכחית בישראל. ולחרדים היה כח פוליטי גדול מאוד. בלעדיהם הממשלה לא הייתה יכולה לקום. ואחרי שהיא הוקמה, בכל שלב החרדים יכלו לפרק אותה. ראש הממשלה, נתניהו, מאוד רצה להקים את הממשלה הזאת. ומאז שהוא הקים אותה, הוא מאוד לא רצה שהממשלה שלו תתפרק.

לחרדים כבר הרבה שנים יש כח פוליטי גדול בפוליטיקה הישראלית. אבל ב-2022 הם קיבלו כח פוליטי גדול מאוד. כזה שאף פעם לא היה להם. והם החליטו לנצל את הכח הפוליטי הזה כדי לפתור את הנושא של גיוס חרדים אחת ולתמיד.

מה שצריך להבין זה שעד שנת 2023 היה חוק זמני לגבי גיוס חרדים. זאת אומרת חוק לא קבוע. חוק שצריך לחוקק מחדש כל כמה שנים. החוק הזמני הזה נתן בעצם פטור מגיוס לרוב החרדים. אבל הוא לא יכל להפוך לחוק קבוע. למה? כי זה חוק לא שוויוני. זה חוק שמייצר אפליה. אפליה באנגלית זה *** וברוסית ***. אז אם הכנסת תחוקק חוק כזה שהוא לא שוויוני ומייצר אפליה, בית המשפט העליון בישראל פשוט יפסול את החוק.

בעצם, הרעיון של החוק הזמני הזה היה לתת לכנסת זמן לחשוב על חוק קבוע שהוא כן שוויוני ולא מפלה. ובשנת 2023 החוק הזמני הזה נגמר. היה צריך לחוקק חוק חדש. החרדים רצו שהחוק החדש כן יהיה חוק קבוע. והם רצו שהחוק החדש הזה יתן פטור מגיוס לכל החרדים באופן קבוע. הרגע אמרתי שחוק כזה הוא לא שוויוני ומפלה. ושבית המשפט העליון אמור לפסול חוק כזה. אז איך עושים את זה בלי שבית המשפט העליון יפסול את החוק?

כמו שחלקכם אולי זוכרים, ב-2022, כשהממשלה הוקמה, הייתה לה תכנית גדולה: הרפורמה המשפטית. באופן כללי, זאת הייתה תכנית שהמטרה שלה הייתה להחליש את בית המשפט העליון ולתת יותר כח לממשלה ולכנסת. הרפורמה המשפטית הציעה למשל שבית המשפט העליון לא יוכל לפסול חוקים של הכנסת. או יותר נכון, אם בית המשפט יפסול חוק שהכנסת חוקקה, הכנסת תוכל פשוט לבטל את הפסילה הזאת, ולחוקק את החוק בכל מקרה.

אז בממשלה אמרו לחרדים: אתם רוצים פטור מגיוס? אין שום בעיה. אבל בואו נתחיל מהרפורמה המשפטית. אחרי הרפורמה, אנחנו נוכל לחוקק איזה חוק שתמצאו שום בעיה. אם בית המשפט

העליון יפסול את החוק, אנחנו נבטל את הפסילה ונחוקק אותו בכל מקרה. החרדים חשבו שזה רעיון מצוין וחיכו.

אבל כמו שאתם בטח יודעים, הרפורמה המשפטית לא קרתה. לאורך כל שנת 2023, הייתה מחאה מאוד גדולה נגד הרפורמה המשפטית ונגד הממשלה. בעצם, באמצע שנת 2023, כשחוק הגיוס הזמני נגמר וכבר היה צריך לחוקק חוק חדש, המחאה נגד הממשלה הייתה כל-כך גדולה שהממשלה פשוט לא יכלה לעשות שום דבר. לא רפורמה משפטית, לא חוק גיוס, ולא כל מהלך רציני אחר. הכל נתקע.

אז בעצם, מאז אמצע שנת 2023, החוק בישראל אומר שכל ישראלי חייב להתגייס לצבא בגיל 18. כולל חרדים. החוק הזמני שבגללו חרדים יכלו לא להתגייס נגמר.

מאז שהחוק הזמני הזה נגמר, כל חרדי שחייב להתגייס ולא מתגייס נחשב עריק. עריק זה מישהו שהחוק אומר שהוא חייב להתגייס לצבא אבל הוא לא עושה את זה. בסוף החלק הראשון אמרתי שיש היום 70,000 חרדים שנמצאים בגיל שבו הם יכולים להתגייס לצבא אבל הם לא עושים את זה. אז בעצם, כל החרדים האלה נחשבים היום עריקים.

העריקים החרדים האלה נמצאים כרגע בסוג של לימבו. לא פה ולא שם. הם פשוט מחכים לראות מה יקרה עם חוק הגיוס.

אחרי ה-7 באוקטובר, במשך הרבה חודשים אף אחד לא חשב על חוק הגיוס. היו דברים הרבה יותר דחופים לדאוג לגביהם. אבל בשנה האחרונה, ובמיוחד בחודשים האחרונים, בממשלה התחילו לדבר בצורה רצינית על לחוקק חוק גיוס.

הבעיה היא שהחוק שהממשלה רוצה לחוקק הוא לא חוק מאוד שונה מהחוק הזמני שהיה לפני כן. החוק הזה כן רוצה לגייס יותר חרדים מאשר בעבר. אבל הוא עדיין נותן פטור לרוב החרדים.

רוב האנשים בישראל מתנגדים לחוק הזה. אפילו הרבה חברי כנסת מהממשלה עצמה מתנגדים לחוק הזה. וגם אם פחות חברי כנסת מהממשלה יתנגדו לחוק הזה והיא תצליח להעביר אותו, יכול להיות שבית המשפט העליון יפסול אותו. כי גם החוק הזה יהיה לא שוויוני ומפלה. אז למה בעצם הממשלה עושה את זה? זה נשמע לא הגיוני.

הסיבה העיקרית היא הכח הפוליטי של החרדים. נתניהו לא רוצה שהחרדים יפרקו את הממשלה שלו. ויותר חשוב מזה, הוא רוצה שהחרדים יתמכו בו גם בבחירות הקרובות. הבחירות הקרובות אמורות להיות השנה כנראה בספטמבר. נתניהו רוצה לנצח גם את הבחירות האלה, ובשביל זה הוא צריך שהחרדים יתמכו בו.

השאלה כרגע היא בעצם האם הממשלה תחוקק חוק גיוס חדש לפני הבחירות. רוב האנשים בישראל מעדיפים שלא יהיה חוק גיוס חדש. כי כרגע יש חוק שאומר שכל ישראלי חייב להתגייס, כולל חרדים. החרדים לעומת זאת כן רוצים חוק גיוס חדש. כי כרגע על עריקים חרדים יש כל מיני סנקציות. והמצב היום הוא פשוט לא טוב להם.

אז השאלה כרגע היא בעצם האם הממשלה תחוקק חוק גיוס חדש לפני הבחירות. והאמת היא שאנחנו פשוט לא יודעים. נצטרך לחכות ולראות.

*

זהו. הגענו לסוף הפרק.

כמו תמיד, אני מזכירה שלפרק הזה יש טרנסקריפט. כדי לקבל את הטרנסקריפט של הפרק הזה ושל כל הפרקים האחרים, צריך לעשות מנוי בפלטפורמה בשם ko-fi או בפלטפורמה בשם Patreon.

ואם אתם מעדיפים לא לעשות מנוי, אבל בכל זאת רוצים לתמוך בפודקאסט הזה באופן חד-פעמי, אתם יכולים לעשות גם את זה ב-ko-fi.

וכמובן, כמו תמיד, אני גם רוצה לומר תודה רבה רבה לכל מי שכבר עשה מנוי או תמך בפודקאסט. בעצם, בזכותכם הפודקאסט הזה ממשיך להתקיים ואני יכולה לעשות פרקים חדשים.

זהו. תודה רבה רבה שהאזנתם והאזנתן, ואנחנו נשתמע בפעם הבאה. יאללה ביי! להתראות!